

İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ
SAYIN BAŞKANLIĞI'NA
BAHÇELİ EVLER-İSTANBUL

DAVACI : **Burak Özgentürk**

ADRESİ : Yalı Mahallesi Menekşe Sokak No: 8/5
Karşıyaka/İzmir

VERGİ KİMLİK NO : **4850173926**

DAVALI : **İZMİR. BORNOVA VERGİ DAİRESİ**
MÜDÜRLÜĞÜ

VERGİ / (TARİHİ : **03.04.2026**
CEZA (NUMARASI : **114567**
İHBARNAMESİNİN (TEBLİĞ TARİHİ : **11.04.2026**

CEZANIN, (NEVİ : **ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI**
(MİKTARI : **420.368 ₺**

VERGİLENDİRME DÖNEMİ : **2026/2**

DAVANIN KONUSU :

2004 Takvim Yılına ait yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamemizi Elektronik ortamda vermediğimizden dolayı Vergi Dairesi, 213 Sayılı VUK'nun Mükerrer 355. maddeye göre 1.180 YTL Özel usulsüzlük cezası kesmiştir.Yasaya ve Hukuka aykırı olarak kesilen bu özel usulsüzlük cezasının kaldırılmasını arz ve talep etmekteyiz.

OLAY, İDDALAR VE HUKUKİ DELİLLER :

1)- Kurumumuz 2004 Takvim yılına ait Yıllık kurumlar Vergisi beyannamesini 03/04/2026 Tarih ve 114567 Numaralı tahakkuk fişine istinaden elden verdik. Ancak; Vergi dairesi söz konusu beyannameyi Elektronik ortamda vermediğimizden dolayı, 213 Sayılı VUK'nun Mükerrer 355. maddeye göre 420.368 ₺ Özel Usulsüzlük Cezası kesmiştir.

2)-213 Sayılı VUK'nun Mükerrer 257/4'ncü maddesi "Bu Kanunun 149. maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya....yetkilidir" şeklinde düzenlenmiştir.

Maliye Bakanlığı, bu yetkisini 30/09/2004 Tarih ve 25599 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 340 no'lu VUK GT ve 03/04/2026 Tarih ve 25744 no'lu Resmi Gazete'de yayımlanan 346 no'lu VUK GT ile kullanmıştır. 346 no'lu VUK GT ile de, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Geçici Vergi Beyannamesi, Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi (2/a beyannamesi hariç), Özel İletişim Vergisi Beyannamesi, Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi için elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu getirmiştir.

346 no'lu VUK GT'nin 3'ncü bölümüne göre; "elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen beyannamelerin, elden veya posta ile gönderilmeleri durumunda, Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355'nci maddesinde mükellefin durumuna uyan özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır."

Tebliğdeki bu hüküm uyarınca; Vergi Dairesi, VUK'nun Mük. 257 maddesine dayanarak, Vergi beyannamemizi elden zamanında vermemiz ve bu beyannamemizi elektronik ortamda vermediğimiz gerekçesiyle, VUK'nun Mükerrer 355'nci maddesine göre 420.368 ₺ özel usulsüzlük cezasını kesmiştir.

3)-VUK'nun Mükerrer 355'nci maddesinin ikinci fıkrasında açıklandığı gibi; bu maddeye ilişkin cezai hükümlerin uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde "bilginin" verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı "bilgi" verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır.

Buna göre, Mük. 355'nci maddeye göre ceza kesilebilmesi için, verilmeyen veya eksik veya yanıltıcı verilen "bilgi" olması ve bu cezanın kesilmesi için tebliğ veya cezaya gidileceğine ilişkin yazılı bildirim yapılması gerekmektedir.

Mükerrer 355. Maddede elektronik ortamda beyanname verilmemesi nedeniyle cezai yaptırımın yapılacağına ilişkin düzenleme söz konusu değildir. Yukarıda da arz edildiği gibi "Bilgi" kavramı üzerinde yoğunlaşmıştır.

4)-213 Sayılı VUK'nun 25. Maddesine göre Türk Vergi sisteminde "İradi Beyan" sistemi benimsenmiştir. Söz konusu madde aşağıdaki düzenlenmiştir.

"Vergi kanunlarına göre beyan üzerinden alınan vergiler "Tahakkuk fişi" ile tarh ve tahakkuk ettirilir.

Bu esasa göre, vergi dairesince beyannamenin alınması üzerine bir tahakkuk fişi tanzim olunur ve bunun bir nüshası mükellefe veyahut beyannameyi mükellef namına vergi dairesine tevdi edene verilir. Bu suretle vergi tahakkuk etmiş olur. Tahakkuk fişinin mükellefe verilen nüshası aynı zamanda beyannamenin makbuzu yerine geçer.

Lüzum görülen hallerde beyana dayanan vergi tahakkuk fişi yerine ihbarname ile tebliğ olunabilir. Kanunen belli hallerde tebliğ tekalif cetvelinin ilaniyle yapılır."

Vergi Ziya'na neden olmamış, yükümlülüğüne yerine getiren mükellefe şekli şarta uymadığı için ceza kesilmektedir. Şekli şarta uymayanlara ilişkin düzenleme VUK'nun 352. Maddesinde düzenlenmiştir.

Mesnetsiz ve Hukuka aykırı olarak kesilen Özel Usulsüzlük cezasının kaldırılması arz ve talebimizdir.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda maddi ve hukuki nedenleri açıklanan ve dava konusu olan ve 213 sayılı VUK'nun Mükerrer 355. Maddesine göre adıma kesilen 1.180 YTL Özel Usulsüzlük cezasının kaldırılması kararının verilmesini ;

Yüce Mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederiz.

12 /04/2026

DAVACI
Burak ÖZGENTÜRK

Ek : -Ceza İhbarnamesi Fotokopisi
-İmza sirküleri